

1019581-09.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Magistrado: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... pedido da requerente alegando que o roubo ocorreu um ano e meio antes do empréstimo; dever de guarda de documentos e senha; ilegitimidade passiva.

Consta réplica.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Julgo no estado da lide, pois a matéria é de Direito, e, quanto aos fatos, devem ser analisados os documentos encartados pelas partes.

A requerente demonstrou a inscrição negativo de seu nome, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

3ª Vara Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1019581-09.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1019581-09.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Requerente:

Maria José dos Santos

Requerido:

Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Vistos.

MARIA JOSÉ DOS SANTOS ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada contra o MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTOS LTDA noticiando que no dia 22.06.2022, ao transitar na Rua Tiquatira 223, Jardim Colina, foi assaltada, ocasião que levaram o automóvel com todos os documentos, entre eles, o RG 118.125.196-6, razão pela qual, confeccionou o boletim de ocorrência.

Após um ano, foi surpreendida com um score baixo, em razão de apontamento negativo do CPF, procedido pelo requerido, com o qual, nunca teve relação comercial.

Requeru a procedência da ação para declarar a inexistência de débito cumulada com

indenização moral no valor de R\$ 24.260,00.

Foi deferida a liminar, folhas 26.

A contestação impugnou o pedido da requerente alegando que o roubo ocorreu um ano e meio antes do empréstimo; dever de guarda de documentos e senha; ilegitimidade passiva.

Consta réplica.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Julgo no estado da lide, pois a matéria é de Direito, e, quanto aos fatos, devem ser analisados os documentos encartados pelas partes.

A requerente demonstrou a inscrição negativo de seu nome, procedido pelo requerido, em 25.03.2021, no valor de R\$ 220,61. Portanto, não se defere a tese de ilegitimidade passiva, pois a inscrição negativa e o empréstimo, foram efetuados pelo requerido.

A requerida apresentou o Boletim de Ocorrência, assim como, o documento, juntado as folhas 18/20, que revela a negativa de crédito, em razão da inscrição negativa.

A contestação afirma a efetiva contratação de empréstimo, constando uma assinatura digital, porém, não houve a demonstração de efetivo depósito de valores em conta corrente da autora, possibilitando a conclusão de que recebeu os valores do empréstimo.

Portanto, mesmo após um ano do roubo de documentos, foi possível com sucesso, a utilização de documentos da requerente em fraude, não demonstrando o requerido a segurança do sistema na concretização do negócio jurídico.

Inexistindo vontade válida para a formalização do contrato, deve ser declarada a nulidade do pacto e consequente débito.

O fato decorre da responsabilidade objetiva, na qual o requerido assume o risco da atividade em função da parte contrária.

Portanto, justifica-se o pedido declaratório de inexistência de débito, assim como, a indenização moral, que fixo em R\$ 3.000,00, por entender correlato com os danos.

Isto posto, julgo PROCEDENTE A AÇÃO para declarar a inexistência de débito, bem como condenar a requerida ao pagamento de danos morais em R\$ 3.000,00 correspondente ao dano moral vivenciado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação e atualização monetária desta data. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do débito.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

LÍDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI

Juíza de Direito

(Assinatura Eletrônica)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA